

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 사용목적에 따른 대부계약 관리 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항 제6호에 따르면 피대부자가 대부계약의 사용목적을 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 원상회복을 촉구하도록 되어 있으며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 세칙 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 1]과 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 1] 국유재산법 시행령 제29조 및 세칙 제14조에 따른 대부요율

구 분	원 칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/목축	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/종교단체 등	소상공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부요율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

따라서, 국유재산의 정상 사용 및 정당 대부료 징수를 위해 피대부자가 대부계약 사용목적에 위배한 경우에는 원상회복 및 계약해지 등 적절한 조치를 하고 대부료를 산출할 때에는 특별한 사정¹⁾이 없는 한 사용목적에 따른 대부요율을 정확하게 적용하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 인천지역본부 소관 국유재산과 관련하여 사용목적에 따른 대부계약 관리 및 대부요율 적용 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저

2012. 9. 21. ◇◇시로부터 인수한 ‘■ ■ ■ ◇◇시 □□□구 ▷▷동 XXX-XX 외 2필지(대, 159㎡)’²⁾소재 국유재산의 경우 사용목적에

1) 「국유재산특례제한법」 등 개별법에 따른 대부료 감경 등

‘경작용 및 주거용’으로 피대부자 과 대부계약을 체결³⁾하였으나, 2020. 4. 10. 및 2021. 7. 8. 실태조사 결과 ‘상가 주차장 부지’로 사용 중인 사실을 확인하였는데도 피대부자에게 원상회복을 요청하거나 대부계약을 해지하는 등의 필요한 조치를 하지 않는 등

[표 2] 및 [별표] “대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세”와 같이 실태조사를 통해 피대부자가 국유재산을 대부계약서 상 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하였는데도 원상회복 요청 또는 대부계약 해지 등의 적절한 조치를 하지 않은 35건이 확인되었다.

[표 2] 대부 목적 외 사용 재산 현황

(단위 : 계약 건수)

대부목적 \ 사용현황	합 계	주택부지	상가·공장부지	기타*
-------------	-----	------	---------	-----

“기재 생략”

* 주차장, 창고부지, 야적장 등

(2) 사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정

2011. 12. 28. ☆☆시로부터 인수한 ‘●●● ☆☆시 ○○면 ◇◇리 XX (임야, 1,196㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2017. 3. 28. 피대부자 ◆◆◆과 목장용지 목적으로 대부요율 5%를 적용하여 대부계약을 체결하였으나, 2022. 2. 24. 갱신계약을 체결할 때에는 개정된 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 제1호4)에 따라 대부요율을 1%로 적용했어야 하는데도 종전과 같이 대부요율 5%를 적용하여 산출한 대부료를 부과하는 등

2) ▷▷동 XXX-XX(대, 93㎡), ▷▷동 XXX-XX(전, 30㎡), ▷▷동 XXX-XX(답, 36㎡)

3) ▷▷동 XXX-XX 및 XXX-XX 국유재산은 ‘경작용’, 장항동 XXX-XX는 ‘주거용’으로 대부계약 체결

4) 2018. 6. 27. 「국유재산법 시행령」 개정에 따라 목축용 대부요율이 5%에서 1%로 변경됨

[표 3]과 같이 6건의 대부계약에 대해 대부요율을 잘못 적용하여 대부료 5,878천 원을 과다하게 받고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 대부요율 적용 부적정 명세

(단위 : 건, %, 천 원)

순 번	소재지	피대부자	대부 목적	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	

“기재 생략”

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산의 사용목적에 따른 대부계약 관리 및 대부료 산출 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 대부계약의 사용목적과 실제 이용현황이 다른 대부계약 35건에 대하여 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 앞으로 목적 외 사용이 확인된 국유재산에 대한 관리 업무를 철저히 하시기 바라며(시정)

대부요율을 잘못 적용한 국유재산 대부계약 6건에 대해서는 대부계약을 변경하여 정당 대부료와의 차액을 환급하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세

순번	소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
----	-----	------	------	---------

“기재 생략”